

## **Informativo comentado: Informativo 1210-STF (*RESUMIDO*)**

Márcio André Lopes Cavalcante

### **DIREITO CONSTITUCIONAL**

#### **COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS**

**É inconstitucional decisão administrativa do Estado-membro que suspende consignações de cartão de crédito consignado e cartão benefício de servidores públicos estaduais**

ODS 16

**Caso concreto:** a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (SEPLAG/MT) proferiu duas decisões administrativas suspendendo, por 120 dias, todas as consignações de cartão de crédito consignado e cartão benefício dos servidores públicos estaduais, bem como os repasses financeiros às instituições financeiras. As decisões também proibiam que os bancos cobrassem juros, encargos moratórios ou correção monetária durante o período de suspensão, e vedavam a negativação do nome dos servidores nos cadastros de proteção ao crédito.

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) ajuizou ADPF perante o STF contra essas decisões que foram suspensas pelo STF em sede de medida cautelar.

O STF reconheceu:

i) a plausibilidade jurídica do pedido, ante a provável violação da competência legislativa privativa da União para legislar sobre contratos e política de crédito (art. 22, I e VII, CF/88); e  
ii) perigo da demora na prestação jurisdicional, uma vez que a manutenção da eficácia da norma impugnada — decisão administrativa estadual que, de forma geral e abstrata, suspende consignações realizadas por instituições financeiras que operam nas modalidades de cartão de crédito e cartão benefício, contratados por servidores públicos estaduais — interferiria na segurança jurídica do Sistema Financeiro Nacional.

STF. Plenário. ADPF 1.306 MC-Ref/MT, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 30/03/2026 (Info 1210).

◆ Assunto já apreciado no Info 1000 STF

● Média relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, PGE, PGM

#### **COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS**

**É inconstitucional lei estadual que exige que fabricantes de produtos para animais incluam nos rótulos informações sobre canais de denúncias de maus-tratos**

ODS 15

**Caso concreto:** em Minas Gerais, foi aprovada lei estadual que passou a exigir que, nas embalagens de produtos fabricados no Estado e voltados para animais, constassem informações sobre os canais públicos disponíveis para o cidadão denunciar casos de maus-tratos contra animais. O STF decidiu que essa lei é inconstitucional.

**É inconstitucional norma estadual que exige que fabricantes de produtos para animais incluam nos rótulos informações sobre canais de denúncias de maus-tratos.**

A Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar sobre comércio exterior e interestadual (art. 22, VIII).

Além disso, no campo da competência concorrente sobre produção e consumo (art. 24, V), cabe à União estabelecer normas gerais, restando aos Estados apenas a competência suplementar.

A legislação federal (ex: a Lei nº 6.198/1974) já regulamentou de forma exaustiva e detalhada a rotulagem de produtos destinados à alimentação animal e ao uso veterinário, definindo de maneira taxativa quais informações devem constar nas embalagens. Dessa forma, não há margem para que os Estados criem exigências adicionais de rotulagem.

Leis estaduais não podem impor informações obrigatórias em rótulos e embalagens de produtos quando já existe disciplina federal sobre o tema. Isso porque, se cada Estado pudesse estabelecer suas próprias regras de rotulagem, haveria tantos rótulos diferentes quantos são os Estados da Federação, comprometendo a unidade econômica do país e a livre circulação de mercadorias.

STF. ADI 7.859/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 30/03/2026 (Info 1210)

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

## COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

A prorrogação do prazo de funcionamento de CPI não é automática nem configura direito subjetivo da minoria parlamentar, dependendo de deliberação formal da respectiva Casa Legislativa, nos termos das normas aplicáveis

ODS 16

A prorrogação do prazo de funcionamento de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) não é automática nem configura direito subjetivo da minoria parlamentar, dependendo de deliberação formal da respectiva Casa Legislativa, nos termos das normas aplicáveis.

O direito da minoria parlamentar limita-se à criação da CPI, cabendo ao Parlamento definir seu funcionamento e eventual continuidade.

A exigência constitucional de “prazo certo” (art. 58, § 3º, CF/88) constitui garantia essencial de limitação temporal da atividade investigativa parlamentar, vedando sua perpetuação indefinida e preservando o equilíbrio entre os Poderes. Por isso, não se admitem prorrogações sucessivas ou automáticas, sob pena de esvaziar esse limite e converter a CPI, na prática, em órgão de duração indeterminada, incompatível com sua natureza excepcional e transitória.

Admitir o contrário implicaria atribuir ao Parlamento, no exercício de função atípica, poderes mais amplos do que aqueles conferidos ao próprio Judiciário que, no desempenho de sua função típica, submete a continuidade das investigações à necessidade de decisão fundamentada e a controle formal.

Ademais, a Constituição não disciplina a prorrogação das CPIs, tratando-se de matéria de natureza regimental. Assim, sua disciplina cabe ao Regimento Comum do Congresso Nacional (art. 21), que, em consonância com o art. 5º, § 2º, da Lei nº 1.579/1952, condiciona a prorrogação à deliberação da respectiva Casa Legislativa e prevê o encerramento dos trabalhos ao término do prazo, com a apresentação de parecer, ainda que oral.

Eventuais controvérsias inserem-se, portanto, no âmbito interna corporis, não cabendo intervenção judicial, salvo em caso de ofensa direta ao texto constitucional.

- Criação/instalação da CPI: direito subjetivo da minoria (ato vinculado). Logo, é cabível a intervenção do STF.
- Prorrogação da CPI: matéria *interna corporis* (depende de deliberação da Casa). Logo, em regra, não é cabível intervenção do STF.

STF. Plenário. MS 40.799/DF, Rel. Min. André Mendonça, redator do acórdão Min. Flávio Dino, julgado em 26/03/2026 (Info 1210)

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal, Delegado, Cartório, Tribunais

## PODER JUDICIÁRIO

### Decisão do STF sobre o teto remuneratório e os chamados penduricalhos (versão resumida)

ODS 16

1. Os regimes remuneratórios da Magistratura e do Ministério Público são equiparados, nos termos da Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, que alterou o artigo 129, § 4º, da CF/1988, para dispor que o artigo 93 da Constituição Federal aplica-se, no que couber, ao Ministério Público, inclusive o inciso V do artigo 93 da CF;
2. Nos termos do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, o teto salarial, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;
3. A presente Tese de Repercussão Geral reafirma o atual valor do teto constitucional, mantido em R\$ 46.366,19, subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme fixado constitucionalmente pelo Congresso Nacional, a quem compete efetuar a revisão nos termos do inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal (Súmula Vinculante nº 37/STF);
4. O § 11 do artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024, exclui, para efeito do limite remuneratório consistente no subsídio dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional, de caráter nacional, aplicada a todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos;
5. Enquanto não editada pelo Congresso Nacional a lei ordinária prevista pelo § 11 do artigo 37 da Constituição Federal e, em cumprimento aos princípios da legalidade e moralidade previstos no caput do referido artigo 37, somente poderão compor a remuneração da Magistratura e do Ministério Público as seguintes parcelas indenizatórias mensais e auxílios:
  - 5.1 Parcela de valorização por tempo de antiguidade na carreira (LC 35, art. 65, VIII; LC 75/1993, art. 224), para os ativos e inativos, calculada na razão de cinco por cento do respectivo subsídio a cada cinco anos de efetivo exercício em atividade jurídica, até o máximo de trinta e cinco por cento, mediante requerimento e comprovação;
  - 5.2 Diárias (LC 75/1993, art. 227, II); ajuda de custo em caso de remoção, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal (LC 75/1993, art. 227, I, a c/c LC 35/1979, art. 65, I); pro labore pela atividade de magistério (LC 75/1993, art. 227, VI c/c art. 65, IX); gratificação pelo exercício em comarca de difícil provimento (Lei 8.625/1993, art. 50, IX c/c LC 35/1979, art. 65, X); indenização de férias não gozadas, no máximo de 30 (trinta) dias (LC 75/1993, art. 220, § 3º); gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (Leis 13.093/2015, 13.094/2015, 13.095/2015, 13.024/2014, 14.726/2023); eventuais valores retroativos reconhecidos por decisão judicial ou administrativa anteriores a fevereiro de 2026, condicionado ao item 5.4. O limite máximo da somatória de todas as previsões será sempre de trinta e cinco por cento do respectivo subsídio;

**5.3 Os valores das parcelas indenizatórias mensais e auxílios autorizados no item 5.2 serão padronizados e fixados em resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público;**

**5.4 Os pagamentos dos valores retroativos reconhecidos por decisão judicial não transitada em julgado ou administrativa, anteriores a fevereiro de 2026, estão suspensos até a definição de seus critérios em resolução conjunta pelo Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, após a realização de auditoria, e somente poderão ser autorizados pelos respectivos conselhos após referendo pelo Supremo Tribunal Federal;**

**5.5 A Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição será devida exclusivamente quando houver o exercício da jurisdição em mais de um órgão jurisdicional da Justiça, como nos casos de atuação simultânea em varas distintas, em juizados especiais e em turmas recursais. É vedada a concessão dessa gratificação quando as funções a serem exercidas forem inerentes ao cargo do magistrado, como por exemplo, atuação em Turmas, Seções e Plenário; participação em Comissões; atuação no Conselho Superior da Magistratura ou no Órgão Especial;**

**5.6 A regra do item 5.5 aplica-se integralmente à gratificação por exercício cumulativo de ofícios no âmbito do Ministério Público;**

**6. Nos termos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, são excepcionados desses limites: Décimo terceiro salário (CF, art. 7º, VIII); terço adicional de férias (CF, art. 7º, XVII); pagamento de auxílio-saúde, desde que comprovado o valor efetivamente pago (art. 65, I, da LC nº 35/79; art. 227, da LC nº 75/1993; art. 50, II, da Lei nº 8.625/1993); abono de permanência de caráter previdenciário (CF, art. 40, § 19); gratificação mensal paga pelo acúmulo de funções eleitorais (CF, art. 121, § 2º c/c Lei nº 8.350/1991);**

**7. Os pagamentos de todas as demais parcelas indenizatórias ou auxílios previstos em decisões administrativas, resoluções, leis estaduais, LC 75/1993 e Lei Federal nº 8.625/1993 são inconstitucionais, devendo cessar imediatamente, inclusive: auxílios natalinos, auxílio combustível, licença compensatória por acúmulo de acervo, indenização por acervo, gratificação por exercício de localidade, auxílio-moradia, auxílio alimentação, licença compensatória por funções administrativas e processuais relevantes, licença compensatória de 1 dia de folga por 3 trabalhados, assistência pré-escolar, licença remuneratória para curso no exterior, gratificação por encargo de curso ou concurso, indenização por serviços de telecomunicação, auxílio natalidade, auxílio creche;**

**8. É vedada a conversão em pecúnia de licença-prêmio, licença compensatória por exercício de plantão judiciário e de custódia ou qualquer outra licença ou auxílio cujo pagamento não esteja expressamente autorizado na presente Tese;**

**9. A criação e alteração de verbas de caráter remuneratório, indenizatório ou auxílios somente poderão ser realizadas por Lei Federal (CF, art. 37, § 11) ou por decisão do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, n);**

**10. Resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público uniformizará as rubricas das verbas indenizatórias e auxílios reconhecidos como constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, para fins de publicidade, transparência e efetivo controle;**

**11. Os Tribunais de Contas (CF, § 3º, art. 73 e art. 75), as Defensorias Públicas (CF, § 2º, art. 134) e a Advocacia Pública (CF, arts. 131 e 132) deverão respeitar o teto constitucional, nos termos do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, sendo vedada a criação ou manutenção de qualquer parcela indenizatória ou auxílio instituídos por resolução ou decisão administrativa. Os pagamentos dos valores retroativos reconhecidos por decisão judicial ou administrativa anteriores a fevereiro de 2026 estão suspensos, ficando os pagamentos condicionados à observância dos critérios fixados nos termos do item 5.4;**

**12. O pagamento de honorários advocatícios devidos à Advocacia Pública não poderá superar o teto remuneratório fixado na Constituição Federal;**

**13. Os fundos de gestão dos honorários advocatícios têm natureza pública, sujeitos aos controles internos e externos previstos constitucionalmente, e não podem custear o pagamento de qualquer outra parcela remuneratória ou indenizatória, salvo a relativa aos honorários advocatícios, auxílios saúde e alimentação. O destino dos montantes existentes nos fundos públicos e aportes futuros estarão sujeitos exclusivamente à regência por lei, sendo vedada a edição de resolução administrativa sobre a matéria;**

**14. A presente Tese baseia-se nas leis orgânicas previstas expressamente na Constituição Federal, por isso não se estende às demais carreiras do serviço público, sendo vedada a sua aplicação extensiva ou por analogia. As parcelas indenizatórias das demais carreiras continuarão a seguir as respectivas leis estatutárias ou a CLT, conforme o caso, até que sobrevenha a lei nacional a ser editada pelo Congresso Nacional (art. 37, § 11, CF/88);**

**15. Os Tribunais, Ministérios Públicos, Tribunais de Contas, Defensorias Públicas e Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios farão publicar, mensalmente, em seus respectivos sítios eletrônicos o valor exato percebido pelos seus membros, indicando as respectivas rubricas, sob pena de os gestores responderem por discrepâncias entre os valores divulgados e os efetivamente pagos;**

**16. Atribui-se a estas ações o caráter estrutural, cabendo à Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), acompanhar a implementação de todas as providências aqui previstas, sem prejuízo das competências dos relatores, bem como subsidiar a elaboração de proposta de lei nacional para disciplinar a remuneração da magistratura (CF/88, art. 93), em caráter nacional;**

**17. A presente decisão terá vigência a partir do mês-base abril/2026, para a remuneração referente ao mês de maio/2026;**

**18. Ficam os Relatores do Supremo Tribunal Federal autorizados a decidirem monocraticamente os casos e as ações a eles distribuídos, conforme as premissas e teses ora fixadas.**

STF. Plenário. Rcl 88.319 ED-MC-Ref/SP, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 25/03/2026 (Info 1210).

STF. Plenário. ADI 6.606 MC-Ref/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/03/2026 (Info 1210).

STF. Plenário. ADI 6.601/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/03/2026 (Info 1210).

STF. Plenário. RE 968.646/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Repercussão Geral – Tema 976), julgado em 25/03/2026 (Info 1210).

STF. Plenário. RE 1.059.466/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Repercussão Geral – Tema 966), julgado em 25/03/2026 (Info 1210).

STF. Plenário. ADI 6.604/PB, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 25/03/2026 (Info 1210).



Repercussão Geral — Tema 976 |



Repercussão Geral — Tema 966



Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal

## **DIREITO ADMINISTRATIVO**

### **BENS PÚBLICOS**

**É inconstitucional lei estadual que convalida, com força de título de domínio, registros imobiliários rurais sem origem em ato formal de alienação ou concessão pelo poder público**



ODS 10

**Caso concreto:** no Estado do Tocantins foi aprovada a Lei estadual nº 3.525/2019, que declarou convalidados os registros imobiliários de imóveis rurais registrados em cartório, mas sem origem em título formal de alienação ou concessão expedido pelo poder público. Esses registros passariam a ter força de título de domínio, ou seja, o particular seria reconhecido como proprietário definitivo. Para isso, bastava um requerimento administrativo; não era exigida prova de posse efetiva nem de uso produtivo da terra. O STF declarou essa lei inconstitucional por dois vícios:

O primeiro é formal. A Constituição reserva à União a competência para legislar sobre direito civil, direito agrário e registros públicos (art. 22, I e XXV). Com base nessa competência, a União editou a Lei n. 6.383/1976, que regula o processo discriminatório de terras devolutas, procedimento obrigatório de levantamento técnico, convocação de interessados e georreferenciamento, por meio do qual se separa o que é terra pública do que é propriedade particular. A lei estadual o ignorou completamente, substituindo-o por uma simples validação cartorária.

O segundo vício é material. A Constituição impõe que a destinação de terras públicas e devolutas seja compatível com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária (art. 188), e que a propriedade rural cumpra sua função social (art. 186). Isso significa que, antes de transferir uma terra pública a um particular, é preciso verificar o uso dado à área, o respeito ao meio ambiente e a compatibilidade com os objetivos da reforma agrária. A lei estadual não exigia nada disso.

Em suma: é inconstitucional — por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, agrário e registros públicos (art. 22, I e XXV, CF/88), além de afrontar o regime constitucional de política agrícola e fundiária (arts. 186 e 188, CF/88) — norma estadual que reconhece e convalida, com força de título de domínio, registros imobiliários de imóveis rurais daquele estado federado cuja origem não seja título de alienação ou concessão expedido pelo poder público.

STF. Plenário. ADI 7.550/TO, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 30/03/2026 (Info 1210)

● Alta relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, PGE, PGM, Cartório

## **DIREITO AMBIENTAL**

### **UNIDADE DE CONSERVAÇÃO**

É inconstitucional norma estadual que impõe requisitos à criação de unidades de conservação que não estejam previstos na lei federal; ao condicionar a criação de novas áreas à regularização de unidades já existentes, o Estado extrapola sua competência e gera retrocesso ambiental

ODS 12 E 15

No Estado do Mato Grosso, a Emenda Constitucional nº 119/2024 inseriu os §§ 3º e 4º no art. 263 da Constituição estadual. Os novos dispositivos condicionavam a criação de unidades de conservação de domínio público que incluíssem propriedades privadas ao cumprimento de dois requisitos: (i) regularização prévia de ao menos 80% das unidades de conservação estaduais já existentes; e (ii) disponibilidade de dotação orçamentária suficiente para indenizar integralmente os proprietários afetados.

O STF, em sede de medida cautelar, afirmou que esses dispositivos são inconstitucionais.

A Constituição Federal adota, em matéria ambiental, o modelo da competência legislativa concorrente (art. 24, VI): à União cabe editar normas gerais; aos Estados, suplementá-las, respeitando o padrão federal. Os Estados podem legislar de forma mais protetiva, mas não podem criar obstáculos que reduzam o nível de proteção fixado pela União.

A Lei federal nº 9.985/2000 (SNUC) prevê apenas dois requisitos para a criação de unidades de conservação: estudos técnicos prévios e consulta pública (art. 22, § 2º). Ao exigir a regularização de 80% das unidades já existentes e a prévia disponibilidade orçamentária, a EC estadual n. 119/2024 impôs condicionantes que não encontram respaldo no regramento federal, extrapolando o espaço suplementar constitucionalmente reservado ao Estado.

Além disso, a norma configurou retrocesso ambiental: subordinou a criação de novos espaços protegidos à resolução de pendências administrativas pretéritas do próprio Estado, tornando a ineficiência passada do Poder Público um obstáculo à proteção futura do meio ambiente, o que contraria o art. 225 da CF/88 e o princípio da eficiência (art. 37 da CF/88).

STF. Plenário. ADI 7.842 MC-Ref/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30/03/2026 (Info 1210)

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal